

0005233-90.2017.8.26.0451

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. TRANSITO EM JULGADO APÓS OS FATOS. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MAIS DE UMA CONDENÇÃO DEFINITIVA. MOLDURA FÁTICA. ALTERAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, "a condenação definitiva por fato anterior ao crime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13417-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo nº 0005233-90.2017.8.26.0451 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005233-90.2017.8.26.0451

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 19/2017 - 6º Distrito Policial de Piracicaba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adriana Pereira da Silva

Juíza de Direito: Dra. Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Vistos.

ADRIANA PEREIRA DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas penas do artigo 302, caput, da Lei nº 9.503/97, porque no dia 26 de dezembro de 2016, por volta de 14h31, na Estrada do Pau Queimado, KM 11, Área Rural, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, causou, culposamente, na direção do veículo Fiat/Palio, renavam 914301179, placas DUM-9679, Guarulhos/SP, a morte de J.E.S. Segundo a denúncia, a ré conduzia o veículo na rodovia acima descrita no sentido Anhumas/Piracicaba quando, em dado momento, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o veículo Fiat/Uno, placas EKV- 4832, Laranjal Paulista/SP, dirigido por João Evangelista (laudo pericial fls. 39/45). Com a violência da colisão, a vítima suportou lesões corporais que causaram sua morte imediata (vide laudo necroscópico fls. 46/51).

Apuradas as condições do local, restou certo que ADRIANA "deu causa ao acidente em tela por encontrar-se, quando da colisão, na contramão de sua direção, tendo perdido sua dirigibilidade após uma curva fechada, sinalizada com linha dupla contínua, indicativa de proibido ultrapassar" (vide laudo fls. 39/45).

Na delegacia, a ré disse que no dia dos fatos estava nervosa em razão de uma discussão familiar, ocorrida horas antes do acidente, e que não possuía muita habilidade na direção de veículo (fls. 65/67).

Diante das circunstâncias, ADRIANA atuou com imprudência ao assumir a direção do automóvel mesmo diante do estado emocional abalado e do pleno conhecimento da inexperience na condução automotora, e com imperícia quando se demonstrou incapaz de controlar o automotor, que saiu de sua trajetória, derivou à contramão e chocou-se no veículo da vítima.

A denúncia foi recebida (fls. 177/178), a ré citada (fls.187), apresentando resposta escrita, na qual alegou não haver questões preliminares e as questões de mérito arguidas em momento posterior (fls.191/192).

O recebimento da denúncia foi mantido, designando-se audiência (fls. 193/195).

Durante a instrução, procedeu-se a oitiva de 02 testemunhas comuns, sendo a ré interrogada. A Defensoria Pública pediu prazo para juntada de documentos, o que foi deferido (fls. 236/237).

Juntado documento pela Defesa (fls. 246/266), encerrada a instrução, em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, com aplicação de pena em regime semiaberto (fls. 269/276).

A Defensoria Pública arguiu a inexistência de comprovação de negligência, imperícia ou imprudência, que acarreta a absolvição. Alternativamente, quanto à aplicação da pena, pleiteou a fixação de pena-base no mínimo legal, sem reconhecimento de maus antecedentes, com aumento de um sexto pela reincidência e fixação de regime inicial de cumprimento da pena no aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Também requereu o reconhecimento do perdão judicial, em razão das consequências pessoais com o acidente e o direito de recorrer em liberdade (fls. 281/289).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade do crime está consubstanciada pelo laudo de exame necroscópico de fls. 46/51, que concluiu que a vítima J. veio a óbito devido a anemia aguda por hemorragia interna traumática, em decorrência de politraumatismo (trauma abdominal e torácico, secundário à ação de agente contundente. Complementando que a vítima não estava sob efeito de agentes tóxicos, inclusive álcool etílico (fls. 51).

2) Da autoria

A autoria é certa e deve ser atribuída a ré.

Na fase investigativa, a ré disse que “por nome” não conhece a pessoa de Jorge Henrique Mendonça da Silva e que o mesmo não esteve envolvido no acidente. No dia dos fatos, estava conduzindo o seu veículo Fiat/Palio de placas DUM 9679, acompanhada de uma pessoa conhecida apenas como Sergio. À época dos fatos, estava na cidade de Laranjal Paulista na casa de uma colega para as festividades de final de ano. Neste local, conversou com Sergio, tendo ele dito que residia no mesmo bairro dela e pedido uma carona para retornar à cidade de Piracicaba. Não conhece Sergio e não sabe informar sua qualificação completa, tampouco o seu contato ou sua localização atual, pois desde quando ocorreu o acidente, não teve mais qualquer contato com ele. Em relação ao dia do acidente, recorda-se que estava muito nervosa, pois nas horas que antecederam aos fatos, teve uma discussão familiar que a deixou aborrecida. Além disso, não possuía muita destreza na condução de veículos automotores, tendo em vista que fazia pouco mais de um ano que estava habilitada para isso. No local dos fatos, existe uma curva, sem muita sinalização, e ao iniciar a referida manobra, se assustou com um veículo que também fazia curva pela via contrária. Assustou-se e “jogou” a direção para o lado direito da via, mas não conseguiu evitar a colisão. Depois disso, não se recorda de mais nada. Acredita que não tenha invadido a pista contrária, mas não tem certeza. Também não sabe afirmar se o condutor do veículo Fiat/Uno invadiu a faixa contrária. O local no qual ocorreram os fatos, não possuía boa sinalização para identificação da curva e acredita que isso também tenha contribuído para o acidente. Atualmente, o local está devidamente sinalizado. Após a colisão, ficou inconsciente, tendo sido

encaminhada para o Hospital Forneceadores de Cana, onde permaneceu internada por mais de um mês. Submeteu-se a diversas cirurgias, dentre elas, reconstrução do joelho esquerdo, platina na perna esquerda, dentre diversas outras intervenções. Foi solicitada que ela visualizasse a fotografia de Jorge Henrique Mendonça da Silva e afirmou veementemente que não se trata da pessoa que a acompanhava no dia do acidente, mas que “vendo a foto” afirmou conhecer Jorge Henrique, tendo em vista que há muitos anos, residia com sua esposa na casa dos fundos dela, mediante o pagamento de alugueres, mas que atualmente não possuem qualquer contato. Não se submeteu a exame de corpo de delito junto ao IML, mas autoriza expressamente, que o hospital forneça sua ficha clínica, caso se faça necessário, para o prosseguimento das investigações. No dia dos fatos, não havia feito uso de qualquer tipo de bebida alcoólica, drogas ou medicamento de uso controlado. No momento dos fatos, não chovia (fls.65/67).

Em novo interrogatório policial, a ré ratificou parcialmente as declarações prestadas. Não estava nervosa no dia dos fatos, mas tranquila. Iniciava a curva, quando o veículo conduzido pela vítima colidiu com o seu veículo. Não havia nenhuma sinalização. Trafegava pela esquerda da pista, próximo ao acostamento, justamente para evitar acidentes. Em relação ao indivíduo Sergio, disse que ele assim se identificou, não sabendo maiores informações dessa pessoa (fls. 140/141).

Em Juízo, a ré disse que estava em Laranjal Paulista, em local que frequentava constantemente. Nesse dia, estava no almoço e um moço que falou que era de Piracicaba, pediu que lhe deixasse num Terminal, nesta cidade. Estava voltando e deu carona para ele. Na curva, não tinha nenhuma sinalização. Estava bem encostada no mato e, quando viu, o veículo Uno veio de frente com ela e acabou batendo. Na sua mão, estava bem rente com o mato e os galhos batiam no seu carro. Não consegue acreditar que estava fora da faixa. Na época, não havia sinalização, não havia faixa que dividisse a pista. Quando bateu, os dois carros ficaram virados para o mesma direção. Não estava em alta velocidade. Sua habilitação era nova. Conhecia o lugar, porque morou muitos anos ali. Evitava andar ali à noite, só o fazia de dia. Pelo jeito que estava, encostando no mato, foi o Uno que bateu de frente com ela. Quando ainda estava na maca, sendo socorrida, um policial disse que o senhor estava saindo do velório, tinha acabado de enterrar o filho e, por isso, estava nervoso. Sua habilitação tinha mais de 02 anos, já estava com a CNH definitiva. Jorge era a pessoa que estava consigo. Sua saúde ficou acabada, depois do acidente. Além de ter ficha criminal de 2010, não tem saúde para trabalhar. Toma medicamentos controlados, depois do acidente, por ansiedade. Ficou com sequelas, seu corpo é “todo rasgado”, perdeu 05 centímetros da perna. Está tentando pedir a aposentadoria. Sente muita dor, no tempo de frio, não consegue caminhar. Quebrou 06 costelas, cabeça batida. O pior foi a perna. Está indo no Cras (fls. 236/237). Suas alegações não estão em consonância com o conjunto probatório produzido nos autos. Vejamos.

Isabel Camargo Campos, passageira do veículo Uno, asseverou que estava com o marido num Uno, pela estrada, no sentido Piracicaba/Anhumas, quando veio um carro correndo demais e não conseguiu fazer a curva, indo para cima deles, invadindo a sua faixa de direção. Quando viu o carro em alta velocidade, escutou o barulho e, quando acordou, seu carro tinha sido jogado no acostamento e o outro veículo, depois de bater no seu carro, estava na mesma direção que ela. O Resgate chegou e o marido já estava morto. Não sabe quem chamou o Resgate. Achou que o marido estava vivo, mas foi socorrida e só no dia seguinte soube do falecimento do marido. Era seu marido quem dirigia o Uno. Não transitava muito por essa estrada, embora morasse no sítio. Essa curva é perigosa, tem que passar por ela devagar. A pista estava seca e não tinha chovido. Era por volta de 14h00 e o sol estava quente. A colisão foi forte, porque destruiu o carro. Quebrou todo o volante e o painel. No momento da batida, ficou inconsciente, mas quando acordou, viu o moço que acha que estava no veículo que colidiu jogando latinhas no pasto e deduziu que fosse de bebida alcoólica. Viu jogando garrafas no pasto, mas não sabe o que tinha dentro da garrafa. Não sabe quem chamou o Resgate. Muitas pessoas chegaram depois (fls. 236/237).

O policial militar Vinicius Mota narrou que estavam de serviço e foi irradiado o acidente via Copom. Deslocaram-se ao local e, numa curva, chamada de “Curva da

Morte", os bombeiros e o Samu já estavam socorrendo as vítimas. O Uno estava no sentido Piracicaba/Anhumas e o Palio em sentido contrário. Os bombeiros disseram que o condutor do Uno já estava em óbito e a passageira Isabel tinha sido socorrida. No Palio, Adriana era a condutora e Jorge seria o passageiro. Os bombeiros estavam fazendo cortes no Uno, para conseguirem tirar João de dentro do carro. Depois, chegou a perícia. Os peritos disseram que o Palio invadiu a contramão de direção, na curva, causando o acidente. A colisão foi frontal. A curva é um local com muitos acidentes, porque é uma curva muito fechada. Não se recordou da situação da pista. Quando chegou ao local, apenas João estava no local, os demais tinham sido socorridos. Trabalhou por um ano nessa área, mas foi a primeira ocorrência que atendeu ali. Não sabe se havia placas naquela época ou se foram colocadas depois, porque mudou sua lotação (fls. 236/237).

Devemos analisar, neste momento processual, a existência de culpa, por parte da ré. A ré, na primeira oitiva policial, alegou que estava aborrecida com problemas familiares e tinha pouca experiência no trânsito, de forma que, na curva, que não tinha muita sinalização, acabou por se assustar com o veículo que fazia a mesma curva, na direção oposta. Acabou jogando a direção para o lado direito da via, mas não conseguiu evitar a colisão. Posteriormente, aduziu que estava tranquila, não havia se desentendido com familiares e não soube dizer se invadiu a contramão de direção. Iniciava a curva, quando o veículo conduzido pela vítima colidiu com o seu. Em Juízo, alegou que voltava de um evento religioso, quando, na curva desprovida de faixa de sinalização, estava bem próxima do seu acostamento, e o veículo Uno apareceu na sua frente, ocasionando o acidente. Em razão do acidente, teve várias sequelas físicas. Negou que estivesse em alta velocidade, porque conhecia o local e sabia que era perigoso.

A passageira do veículo Uno alegou que o veículo conduzido pela ré estava em alta velocidade, quando se perdeu na curva, invadiu a mão de direção contrária e colidiu de frente contra o Uno conduzido pelo seu marido.

O policial militar não presenciou o acidente, mas confirmou que a perícia narrou que o Palio invadiu a contramão de direção, causando o acidente.

A versão de Isabel foi comprovada pelo laudo pericial de fls. 39/45, que apontou a seguinte dinâmica do acidente: a ré conduzia o veículo Palio pela Estrada do Pau Queimado, no sentido Anhumas-Piracicaba, quando na "Curva da Morte, por motivos alheios à observação pericial, não acompanhou o traçado da via pública (curva a direita), derivando bruscamente à esquerda de sua trajetória, invadindo a faixa de contramão, terminando por colidir contra o veículo Uno onde encontrava-se a vítima, que transitava normalmente na sua mão de direção. Concluindo que quem deu causa ao acidente foi a ré que invadiu a contramão de direção, após perder a dirigibilidade, em curva fechada e sinalizada com linha dupla contínua, indicando a proibição de ultrapassagem.

Nesse sentido, o laudo pericial somado ao depoimento de Isabel e ao próprio interrogatório inicial da ré, confirmam que ela agiu com imprudência, ao assumir a direção do veículo com estado emocional abalado e tendo conhecimento da inexperiência na condução automotora e, também, com imperícia, porquanto não foi capaz de controlar o veículo, que invadiu a contramão de direção e chocou-se no veículo da vítima.

Houve, portanto, ação culposa por parte da ré.

Aduziu a ré que o local não possuía faixa de sinalização, contudo, como se percebe do laudo pericial, havia linha dupla contínua (fls. 42), perceptível pelas fotografias de fls. 42/44

De mais a mais, a ré informou que tinha conhecimento de que aquela curva era perigosa, porque tinha morado na região, ou seja, independentemente da sinalização, a ré sabia que precisava redobrar a cautela ao transitar por aquela curva.

Por outro lado, ninguém revelou a existência de um terceiro veículo que pudesse ter "fechado" o veículo da ré, causando o acidente. Note-se que a testemunha presencial não mencionou um terceiro veículo e nem a perícia pode indicá-lo.

Nesse contexto, nada é capaz de afastar a culpa da ré.

Ressalto, por oportuno, que em Direito Penal, não há compensação de culpas e permanece a certeza de que a ré agiu com culpa ao dirigir o veículo automotor e,

portanto, deve ser responsabilizada.

Nesse sentido:

HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO QUALIFICADO PELA OMISSÃO DE SOCORRO. I - Preliminares afastadas. Inépcia da denúncia. A inicial apontou o fato como criminoso e suas circunstâncias, possibilitando a ampla defesa do acusado. Atipicidade e inexigibilidade de conduta diversa. Questões referentes ao mérito. II - Condenação. Manutenção. Imprudência demonstrada pela prova pericial. Não há como acolher o pleito absolutório formulado em favor do réu, se constatado pela prova dos autos que ele conduzia o veículo, invadiu a pista contrária e colidiu com motociclista que por ali transitava, causando-lhe a morte. Compensação de culpas não admitida no direito penal. Embriaguez da vítima não comprovada. III - Penas inalteradas. Mantida a majorante de omissão de socorro. A pena de suspensão ou proibição do direito de dirigir encontra-se expressamente cominada no preceito secundário do crime em comento, sendo obrigatória a aplicação, sob pena de violação ao Princípio da Legalidade. Pena substitutiva de prestação pecuniária inalterada. APELO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0000345-23.2018.8.26.0264; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itajobi - Vara Única; Data do Julgamento: 30/06/2022; Data de Registro: 01/07/2022 - grifei).

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO - NEGLIGÊNCIA - DENÚNCIA QUE NÃO É INEPTA - RÉU, REVEL, QUE NÃO CONSERVOU A CERCA E PERMITIU A FUGA DE GADO PARA RODOVIA - FATO QUE OCASIONOU A MORTE DE MOTOCICLISTA - IRRELEVÂNCIA DE SABER A VELOCIDADE IMPRIMIDA PELO OFENDIDO - INEXISTÊNCIA DA COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL - PRELIMINARES REPELIDAS E RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 00065235520148260481 SP 0006523-55.2014.8.26.0481, Relator: Euvaldo Chaib, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/03/2016).

A condenação, portanto, se impõe.

3) Do perdão judicial

Pleiteia a Defesa a aplicação do perdão judicial, em razão das sequelas que o acidente causou na ré.

Dispõe o artigo 121, parágrafo 5º, do Código Penal: “Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária”.

Os documentos juntados pela ré revelam que, em razão do acidente, ela sofreu fratura cominutiva diafisária distal do fêmur (fls. 263) e pode ter fraturado o 6º arco costal à esquerda (fls. 264).

Ocorre, contudo, que os documentos informam que as situações foram tratadas devidamente, nos anos de 2016 e 2017, com a realização de cirurgia. Entendo, no entanto, que a hipótese, embora tenha trazido à ré dor e sofrimento, não se enquadra no caso de perdão judicial, destinado a casos excepcionais de sequelas gravíssimas e permanentes.

De outra banda, a ré não conhecia a vítima e não demonstrou qualquer aflição com seu falecimento.

Sobre o assunto, o E. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS DOLOSO E CULPOSO. PERDÃO JUDICIAL. ART. 121, § 5º, DO CÓDIGO PENAL. VÍNCULO AFETIVO ENTRE RÉU E VÍTIMA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O texto do § 5º do art. 121 do Código Penal não definiu o caráter das consequências, mas não deixa dúvidas quanto à forma grave com que essas devem atingir o agente, ao ponto de tornar desnecessária a sanção penal. 2. Não há empecilho a que se aplique o perdão judicial nos casos em que o agente do homicídio culposo - mais especificamente nas hipóteses de crime de trânsito - sofra sequelas físicas gravíssimas e permanentes, como, por exemplo, ficar tetraplégico, em estado vegetativo, ou incapacitado para o trabalho. 3. A análise do grave sofrimento, apto a ensejar, também, a inutilidade da função retributiva da pena, deve ser aferido de acordo com o estado emocional de que é acometido o sujeito ativo do crime, em decorrência da sua ação culposa. 4. A melhor doutrina, quando a avaliação está voltada para o sofrimento psicológico do agente,

enxerga no § 5º a exigência de um vínculo, de um laço prévio de conhecimento entre os envolvidos, para que seja "tão grave" a consequência do crime ao agente. A interpretação dada, na maior parte das vezes, é no sentido de que só sofre intensamente o réu que, de forma culposa, matou alguém conhecido e com quem mantinha laços afetivos. 5. O que se pretende é conferir à lei interpretação mais razoável e humana, sem jamais perder de vista o desgaste emocional (talvez perene) que sofrerá o acusado dessa espécie de delito, uma vez que era irmão da vítima. 6. Recurso especial a que se dá provimento, para declarar extinta a punibilidade do réu pelo homicídio culposo do irmão, em decorrência da concessão de perdão judicial, mantidos os demais termos da condenação. (REsp n. 1.871.697/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020 - grifei)

PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÂNSITO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DO PERDÃO JUDICIAL. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. I - A col. 6ª Turma do STJ, ao examinar a possibilidade de aplicação do perdão judicial (§ 5º do art. 121 do CP) ao homicídio culposo no trânsito, assentou que "[A] melhor doutrina, quando a avaliação está voltada para o sofrimento psicológico do agente, enxerga no § 5º a exigência de um vínculo, de um laço prévio de conhecimento entre os envolvidos, para que seja "tão grave" a consequência do crime ao agente. A interpretação dada, na maior parte das vezes, é no sentido de que só sofre intensamente o réu que, de forma culposa, matou alguém conhecido e com quem mantinha laços afetivos. [...] Entender pela desnecessidade do vínculo seria abrir uma fenda na lei, que se entende não haver desejado o legislador, pois, além de difícil aferição - o tão grave sofrimento -, serviria como argumento de defesa para todo e qualquer caso de delito de trânsito, com vítima fatal" (REsp n. 1.455.178/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 6/6/2014, grifei). II - Na hipótese dos autos, contudo, sequer está demonstrado que o ora recorrente mantinha laços afetivos com a vítima, porquanto, segundo afirmado pela mãe da vítima, "os dois tentaram um vida juntos, chegaram a morar na mesma casa por um ano e três meses, mas não deu certo" (fl. 379). III - Nesse diapasão, reconhecer, in casu, a presença dos requisitos aptos a ensejar a concessão do perdão judicial reclama incursão no acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7 desta Corte, e que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.349.597/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 21/9/2018 - grifei)

4) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, as diretrizes do artigo 59 do Código Penal devem ser observadas.

Importante ressaltar que alterando entendimento anterior concluo que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, embora não configure reincidência, permite a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.

Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR AO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO ILÍCITO PENAL. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "G", do CP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base. 2. A apontada ilegalidade quanto à incidência da qualificadora do art. 61, II, "g", do Código Penal não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância. 3. Não há ilegalidade na imposição de

regime inicial semiaberto ao réu condenado a pena inferior a 4 anos se presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos arts. 33, §§ 2º, "c", e § 3º, e 59 do Código Penal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 581.969/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. TRANSITO EM JULGADO APÓS OS FATOS. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MAIS DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. MOLDURA FÁTICA. ALTERAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes" (AgRg no RESp 1.840.109/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/12/2019). 2. A Magistrada de primeiro grau e o voto condutor do acórdão recorrido foram enfáticos em reconhecer a existência de mais de uma condenação definitiva para o réu Josimar, justificando o aumento da sua pena, na primeira e segunda fases da dosimetria da pena. 3. O habeas corpus mostra-se inadequado para alterar a moldura fática delineada na instância ordinária, pois é necessário o revolvimento probatório para alcançar o fim almejado pela defesa, inadmissível na via eleita. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 608.163/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 09/04/2021).

O TJSP também tem assim decidido:

REVISÃO CRIMINAL ROUBO SIMPLES - (Art. 157, "caput", do CP ALEGAÇÃO DE ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES - INVIABILIDADE - Condenação definitiva por fatos pretéritos Trânsito em julgado posterior Irrelevância Maus antecedente configurados. Precedentes do C. STJ. ALTERAÇÃO DO REGIME - IMPOSSIBILIDADE - Maus Antecedentes - Gravidade concreta do delito e agente portador de mau antecedente. Incabível, por se tratar de crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa. Revisão conhecida e indeferida (TJSP; Revisão Criminal 2025396-13.2021.8.26.0000; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 6º Grupo de Direito Criminal; Foro de Ituverava - 2ª Vara; Data do Julgamento: 15/06/2021; Data de Registro: 15/06/2021-grifei).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS PELA COMPARSARIA - Apelo da defesa - Pleito de absolvição do réu Francisco - Impossibilidade - Materialidade e autoria sobejamente demonstradas pela prova oral e documental - Vítimas que reconheceram ambos os réus - Declarações dos ofendidos corroboradas pela prova testemunhal - Condenações mantidas - Recurso ministerial - Pleito de elevação da pena de Francisco em razão de maus antecedentes - Necessidade - Condenações anteriores transitadas em julgado que se prestam a tanto, ainda que uma delas tenha o trânsito posterior aos fatos aqui discutidos e outra atingida pela prescrição da pretensão executória - Precedentes - Pena reajustada - Francisco reincidente - Art. 61, II, 'b', Agravante incidente para ambos os réus - Confissão parcial e qualificada de Diego que não se presta como atenuante - Concurso material reconhecido na origem - Insubsistência - Evidente concurso formal, ante a perpetração de conduta única, mas presentes desígnios autônomos, caracterizando concurso formal impróprio - Manutenção do cúmulo material - Regime fechado único adequado - Penas superiores a 08 anos. Recurso ministerial provido e da defesa parcialmente provido, sem reflexo nas penas. (TJSP; Apelação 0000205-02.2015.8.26.0617; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 8ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Jacareí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/04/2017; Data de Registro: 10/04/2017).

Assim, a ré possui maus antecedentes (Certidão de fls. 200 - Processo nº 000585-58.2011.8.26.0451, Certidão de fls. 201 - Processo nº 0015613-12.2016.8.26.0451, Certidão de fls. 202 - Processo nº 0019998-52.2006.8.26.0451, Certidão de fls. 202 - Processo nº 0021391-36.2011.8.26.0451 e Certidão de fls. 203 - Processo nº 0035890-59.2010.8.26.0451), de forma que sua pena-base deve ser aplicada acima do mínimo legal: detenção de 02 anos e 04 meses e suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, por 02 meses e 10 dias (artigo 293 da

Lei n.º 9.503/97).

Não há agravantes, atenuantes e causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, diante dos maus antecedentes.

Pena final: detenção de 02 anos e 04 meses, em regime inicial semiaberto, e suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, por 02 meses e 10 dias.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR ADRIANA PEREIRA DA SILVA, qualificada nos autos, como incurso nas penas do artigo 302, caput, da Lei nº 9.503/97 à pena de detenção de 02 anos e 04 meses, em regime inicial semiaberto, e suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, por 02 meses e 10 dias.

A ré é tecnicamente primária e o crime é culposos, de forma que tem direito à substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 salário-mínimo e a ser entregue como início de indenização aos herdeiros da vítima. A ré está em liberdade e assim poderá continuar caso deseje recorrer desta decisão. Transitada esta sentença em julgado, comunique-se ao Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e ao órgão do Estado em que a ré é domiciliada, acerca da penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, aplicada a ré.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Piracicaba, 23 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA